

1520165-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239856/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 27158250 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2239856 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VELASCO TUL LUIS OSWALDO

Réu Preso

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520165-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520165-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239856/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 27158250 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2239856 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VELASCO TUL LUIS OSWALDO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 08h00, no

interior do ônibus que fazia o trajeto entre Bresser e Hospital Sapopemba, nesta Cidade, VELASCO TUL LUIS OSWALDO, qualificado a fl. 19, equatoriano, subtraiu, mediante destreza, uma carteira contendo R\$ 40,00 e documentos pessoais, pertencente a Florisvaldo Gonçalves de Oliveira (BO a fls. 09/15, auto de exibição e apreensão a fl. 23, avaliação a fl. 24 e entrega a fl. 27). Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, VELASCO TUL LUIS OSWALDO subtraiu, mediante destreza, um celular Samsung Note 8, pertencente a Florinda Santos de Souza. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias, VELASCO TUL LUIS OSWALDO subtraiu, mediante destreza, um celular Motorola G22, pertencente a Rita Coelho da Silva", pelo que foi dado como como incurso, por três vezes, no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas uma das vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se interrogatório do(s) acusado(s), tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base nas provas dos autos.

A Defesa, de seu turno, pugnou pela absolvição e subsidiariamente pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Materialidade comprovada com a apreensão e entrega das "rei furtivae".

A autoria está demonstrada.

Desde a fase policial, o réu vem confessando as subtrações, e hoje tornou a fazê-lo.

As provas corroboram a confissão.

Em depoimento firme, seguro e detalhado, Wanderson, o motorista do ônibus, repisou como a vítima Rita percebeu que seu telefone havia sido subtraído de sua bolsa, apontando para o réu. Este, então, cuidou rapidamente de descer do coletivo, mas foi perseguido pela testemunha e outro passageiro. Na fuga, o réu dispensou o celular de Rita, e foi detido, acionando-se a polícia que o conduziu à Delegacia. Lá, constatou-se que o réu tinha consigo outros celulares e uma carteira com documentos, logrando-se contatar duas outras vítimas.

A vítima Florisvaldo também reiterou que estava no ônibus, a caminho de uma consulta médica. Somente deu falta da carteira quando chegou ao consultório. Pouco depois, sua esposa foi contatada com a notícia de que a carteira tinha sido recuperada, rumando o ofendido à Delegacia. Como nem mesmo percebera o furto, não pôde reconhecer o acusado.

Por fim, o policial militar confirmou a narrativa do motorista do coletivo, acrescentando que a vítima Florinda, em Delegacia, contou-lhe ter tido o celular subtraído de sua bolsa sem que ela percebesse, acreditando que o telefone fora removido no momento em que Florinda descia do ônibus e teve a passagem momentaneamente obstada pelo réu.

As provas, pois, são suficientes para concluir-se pela ocorrência dos três furtos, já que o réu estava em plena flagrância quando foi surpreendido na posse do celular de Rita, e em seu poder estavam ainda os pertences recentemente subtraídos de duas outras vítimas, tudo conforme narrado univocamente pelas oitivas coligidas em Juízo, as quais confirmam, sob contraditório, as narrativas - todas - constantes da fase inquisitorial.

Furtos todos consumados, inclusive o praticado contra Rita.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em apreciação de recurso repetitivo (tema 934): "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da 'res furtiva', ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", hipótese que se amolda com precisão aos fatos aqui tratados, eis que o réu logrou apossar-se do aparelho e com ele iniciar fuga, dispensando-o em seguida.

Destreza bem demonstrada: Florisvaldo não percebeu que a carteira fora removida de seu bolso, nem Florinda - como narrara em Delegacia e como o policial o confirmou -

percebeu sua bolsa sendo aberta para remoção do celular. Exige-se acurada prestidigitação e leveza de movimentos para tais subtrações, o que caracteriza a qualificadora.

Passo a dosar as penas.

Fixo as penas-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias reveladoras de maior opróbrio.

Na segunda fase, tem-se a atenuante da confissão, a qual concorre com duas agravantes: a múltipla reincidência e a idade das três vítimas, todas sexagenárias. Prevaecem, pois, as circunstâncias de agravamento da pena, temperadas pela confissão, pelo que as penas se majoram para DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, mais ONZE DIAS-MULTA.

São três as condutas, em evidente continuidade (mesmo "modus operandi", em circunstâncias de local e tempo muito próximas), o que aumenta as penas em 1/5, consolidando-se as penas em DOIS ANOS, NOVE MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO, mais TREZE DIAS-MULTA.

A múltipla - e específica - reincidência impede a substituição da pena reclusiva e impõe regime mais gravoso, o qual, em vista da idade do próprio réu, é fixado inicialmente no semiaberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, declarado o réu LUIS OSWALDO VELASCO TUL (ou VELASCO TUL LUIS OSWALDO) como incurso, por três vezes, no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, condenando-o, em consequência, às penas de DOIS ANOS, NOVE MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de TREZE DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo os critérios legais aplicáveis.

Preso durante a instrução, ora reconhecidamente culpado pela conduta irrogada, e dando mostras de que, em liberdade, torna a atentar contra a ordem pública, mantêm-se os requisitos da custódia cautelar, pelo que não autorizo o apelo em liberdade, mostrando-se imprescindível a preservação da ordem pública, além da garantia da aplicação da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o nome no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei, concedendo-se-lhe a gratuidade judiciária requerida.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA